

Mentory 导师合作协议

V1.1 | 2026-08-25

重点摘要

报酬与结算。服务报酬为人民币 400 元/实际确认授课小时，以 0.25 小时为最小计算单位。双方按自然月结算，甲方在每个自然月结束后的 10 个工作日内完成结算并发起付款。

税费处理。中国境内居民自然人的服务报酬原则上按劳务报酬所得处理，由甲方依法预扣预缴个人所得税并支付税后金额；最终补税或退税由乙方依法办理年度汇算。

平台交易。未经甲方书面授权，乙方不得直接向学生收取任何款项，也不得将已确认课程转移至 Mentory 之外进行交易。

禁止行为与处置。乙方不得实施骚扰、欺诈、违法交易、学术不端代写或其他违法违规行为。涉及严重违规的，甲方可以立即终止合作、取消相关订单，并暂缓或不予结算与违规行为直接相关的报酬。

第一条 合作性质

独立合作。乙方以独立服务合作方身份提供服务，不因本协议当然成为甲方员工、代理人、合伙人或法定代表人。乙方无权以甲方名义作出承诺、收款、签署文件或承担未经授权的义务。

非排他性。在不影响已确认课程、不使用甲方或学生保密信息且不存在利益冲突的前提下，乙方可以为其他主体提供服务。甲方不承诺最低课程量、最低收入或固定排班。

自主决定。乙方自主决定是否完善导师资料、是否查看相关课程需求、是否向学生发出邀约，以及可提供服务的时区和时间。甲方不得强制乙方接受指定学生或课程。

实际履行优先。双方理解，劳动关系或其他法律关系应依据实际履行、管理控制、工作时间和工作量自主程度、价格决定、持续性等事实依法判断。双方不得通过名义约定规避依法应承担的劳动或社会保障责任。

第二条 学生服务关系与导师角色

甲方对学生负责。学生就导师服务与甲方建立合同关系。甲方负责服务组织、课时钱包、付款与退款、投诉处理和约定服务的最终责任。

乙方实际履约。学生自主选定乙方并确认预约后，乙方接受甲方相应课程履约任务，为学生实际提供课程。乙方与学生可就课程目标、教学方法和时间进行沟通，但不得自行改变甲方向学生承诺的价格、退款或责任主体。

不得代收。未经甲方书面授权，乙方不得向学生收取课程费用、押金或其他款项，不得要求学生将已确认课程转移至 Mentory 之外以规避课时和交易记录。

不得宣称雇佣或代理。乙方对外介绍合作关系时应使用“Mentory 合作导师”等真实、适当的称谓，不得虚构雇员、官方代理、独家代表或其他未经授权关系。

第三条 准入、资料与持续资格

资料真实。乙方应提供真实、完整、最新的身份、教育经历、专业能力、可授课方向、语言、时区和收款信息，并在发生变化时及时更新。

审核授权。乙方同意甲方在必要范围内核验身份、学历、专业经历、公开作品或依法可核验的信息。甲方不得超出明确目的过度收集信息。

持续能力。乙方应仅对自己具备合理知识、经验和教学能力的课程发出邀约，不得提供依法需要特定许可而乙方不具备许可的服务。

资料展示。乙方授权甲方在合作期间为展示导师资料、帮助学生自主选择和推广 Mentory 服务而使用乙方提交的头像、姓名或称谓、简介、教育和专业信息。超出前述目的进行独立商业代言或付费广告使用，应另行取得同意。

第四条 邀约、预约与课程履行

导师邀约。相关方向的课程需求可向乙方展示。乙方结合专业方向、时间和能力边界自主决定是否发出邀约。邀约仅表示乙方愿意进一步沟通，不代表甲方已安排乙方授课。

学生选择。课程仅在学生自主选择乙方并确认时间后成立履约任务。甲方不保证乙方发出的邀约一定被接受。

课程准备。乙方应审阅学生明确提供的目标和材料，合理准备课程，并在开课检查设备、网络和学习环境。

专业履行。乙方应守时、善意、清晰地提供课程，尊重学生背景和合理需求，不得歧视、骚扰、侮辱、诱导不当消费或作出无法合理支持的学习结果保证。

改期与取消。乙方无法按预约履行时，应尽早通过 Mentory 提出改期或取消。未经学生同意，不得让其他人代课。开课前取消不计入已完成课时；频繁无正当理由取消可触发合作质量复核。

第五条 实际课时与服务报酬

报酬标准。本协议当前服务报酬为人民币 400 元/实际确认授课小时，按 0.25 小时为最小单位计算。双方可通过书面补充协议或明确的电子确认变更未来任务的报酬标准；已完成任务不得被单方追溯降价。

课时提交。乙方应在课程结束后及时、如实提交实际授课时长。学生确认、双方一致确认或甲方依争议程序最终核定的课时，为结算依据。

结算周期。双方按自然月结算服务报酬。每个自然月最后一日为当月结算截止日，结算范围为乙方在该自然月内实际完成，并已由学生确认、双方确认或甲方依争议处理程序核定的授课课时。

付款。甲方应于每个自然月结束后的十个工作日内，根据系统记录及当月已确认课时完成结算，并向乙方已验证的收款账户发起支付。甲方发现重复记录、课程未实际发生、虚报课时、欺诈、支付争议或明显技术错误的，可以暂缓支付存在争议的部分，但应按期支付无争议部分。支付渠道正常处理时间不计入前述期限。

付款顺延。因乙方未提供依法结算所必需的身份或税务资料、未提供正确收款账户，或者未按法律法规及本协议约定提供必要发票或凭证，导致甲方无法按期付款的，付款期限相应顺延。甲方应及时通知乙方具体原因。

税费。双方依法各自承担应由其承担的税费。乙方为中国境内居民自然人的，本协议项下服务报酬原则上按照**劳务报酬所得**处理。甲方依法履行个人所得税预扣预缴及全员全额扣缴申报义务，并向乙方支付扣除依法应扣税款后的金额。

预扣计算。按照现行税收规则，劳务报酬每次收入不超过人民币 4,000 元的，以收入减除 800 元后的余额为预扣预缴应纳税所得额；每次收入超过人民币 4,000 元的，以收入减除 20% 费用后的余额为预扣预缴应纳税所得额，并依法适用相应预扣率及速算扣除数。属于同一项目连续取得的收入，以一个月内取得的收入为一次。税收法律法规或主管税务机关规定发生变化的，按照付款时有效的规定执行。

年度汇算。乙方取得的劳务报酬依法并入其年度综合所得，由乙方办理年度汇算清缴，最终产生的补税或退税由乙方依法承担或享有。甲方应根据乙方合理请求提供收入及已扣缴税款记录。

非工资福利。在实际履行不构成劳动关系的前提下，前述报酬为独立服务对价，不属于工资；乙方自行安排工作时间、设备和通常经营成本，不享有基于劳动关系产生的带薪年假、加班费或员工福利。若依法认定存在劳动关系，双方权利义务按强制性法律规定处理。

第六条 退款、撤销与异常结算

已完成课程。学生因自身原因申请退还未使用预付款，不影响乙方已真实完成并最终核定的课程报酬。

可调整情形。仅在重复结算、课程实际未发生、乙方虚报课时、欺诈、支付撤销与乙方违约直接相关，或法律要求时，甲方可暂缓或调整对应报酬，并应向乙方说明事实和计算依据、提供申诉机会。

甲方补救。因乙方未履行、严重迟到、擅自代课或重大质量问题导致甲方向学生退款、恢复课时或重新安排服务的，乙方应在其过错和可合理预见损失范围内承担责任。甲方不得以概括性条款要求乙方承担与其无关的全部经营风险。

第七条 学生安全、个人信息与保密

最小必要使用。乙方仅可为准备和提供已确认课程、合理沟通及争议处理使用学生信息，不得用于无关营销、名单沉淀、出售、公开、画像或私下招揽。

安全措施。乙方应使用受保护的设备和账户，不共享登录凭证，不将学生材料下载至无必要的设备或上传至未经甲方或学生授权的第三方服务。发生丢失、误发、未经授权访问或其他安全事件时，应立即通知甲方并配合补救。

保存与删除。课程完成、争议处理结束或甲方通知后，乙方应删除或返还不再需要的学生个人信息和保密材料，但法律要求留存的除外。

未成年人。与未成年人沟通应通过 Mentory 支持的渠道并保持专业边界。乙方不得索取与教学无关的联系方式、家庭信息、影像或敏感个人信息，不得安排未经监护人或甲方知悉的不当线下接触。

保密信息。甲方的非公开产品、价格、技术、运营和商业信息，以及学生未公开的身份、课程、消息和材料均属保密信息。未经信息权利人授权，乙方不得披露或不当使用。

第八条 课堂录制、内容与知识产权

录制告知。存在课堂录制或回放时，甲方应负责向学生和导师进行明确提示并在法律要求时取得同意。乙方不得绕过产品提示私自录制或传播。

乙方既有内容。乙方保留其在合作前已经拥有的课件、方法和作品权利。乙方授予甲方及相应学生一项非独占、为履行课程、个人复习、质量保障和争议处理所必要的使用许可。

课程定制成果。双方可在具体任务中约定定制课件或成果的权利归属；未约定的，权利依法确定，学生获得完成该课程学习目的所必要的个人使用许可。

合法来源。乙方保证其提供的材料具有合法来源，不侵犯他人著作权、商标权、隐私权或其他权益。合理引用应注明来源并控制在教学必要范围。

第九条 行为规范与风险边界

禁止行为。乙方不得骚扰、歧视、威胁、欺诈学生，不得传播违法有害内容，不得要求学生提供不必要的敏感信息，不得利用课程从事传销、赌博、非法金融、学术不端代写或其他违法活动。

违规处置。乙方违反前款规定的，涉及**学术不端代写**、欺诈、违法交易或其他严重违规的，甲方可以**立即终止合作**，取消相关订单，**暂缓或不予结算**与违规行为直接相关的报酬；因此造成学生退款或甲方其他直接损失的，乙方应在其过错范围内承担相应责任。与违规行为无关且已经核定的报酬仍应按约结算。

专业边界。乙方不得冒充医师、律师、持牌金融专业人士或其他受监管职业人员提供超出资质的意见。涉及高风险问题时，应明确一般教育性质并建议学生寻求合格专业人士帮助。

安全处置。发现人身安全、自伤、暴力、未成年人保护或严重违法风险时，乙方应在保护当事人安全的必要范围内及时联系甲方；甲方可依法采取暂停课程、联系紧急联系人或主管机关等措施。

第十条 合作期限、暂停与终止

期限。本协议自双方签署之日起生效，有效期一年；到期前任何一方未提出终止且双方继续实际合作的，可按原条件继续履行，直至一方依约通知终止。

普通终止。任何一方可提前 15 日以可留存方式通知对方终止合作。终止通知原则上不影响已由学生确认的课程，双方应完成、妥善改期或取消并结清相应款项。

立即暂停或终止。一方存在身份或资质造假、严重泄露个人信息、欺诈、骚扰、人身安全风险、重大侵权或其他严重违约时，另一方可立即暂停相关权限或终止协议，并应在适当范围内说明理由。

申诉。除紧急安全或法律要求外，甲方依据质量或行为规则限制乙方账户时，应提供基本事实、申诉渠道和合理复核。

结算与删除。协议终止后，甲方仍应结算乙方已完成且无真实争议的报酬；乙方应停止使用 Mentory 品牌并按本协议删除学生和甲方保密信息。

第十一条 违约责任

一般责任。违约方应承担继续履行、采取补救、停止侵害、返还财产或赔偿直接且可合理预见损失等责任。受损方应采取合理措施防止损失扩大。

个人信息与保密。因乙方故意或重大过失导致学生个人信息泄露、违法营销或保密信息被不当使用的，乙方应配合制止、通知和补救，并在其过错范围内赔偿甲方或相关主体的合理损失。

不得任意罚款。甲方不得以不透明算法、与实际损失明显不相称的固定罚款或单方最终解释权扣减乙方报酬。确需抵扣双方确认的到期债务时，应提供计算明细和异议渠道。

第十二条 在线签署、通知与证据

在线签署。双方同意通过 Mentory 明示的在线签署流程或纸质方式订立本协议。能够有形表现所载内容并可随时调取的数据电文，依法视为书面形式。

签署核验。乙方通过其 Mentory 注册邮箱接收并提交与本合同编号绑定的一次性六位验证码，以确认本人签署意愿。任何一方不得冒用他人身份或将签署验证码交由他人控制。

证据保存。双方认可最终合同 PDF、文件 SHA-256 Hash、合同编号、合同版本、签署时间、IP、User-Agent、邮箱验证码发送及验证成功记录、下载记录等，可作为证明合同内容完整、签署流程和签署行为的证据。

送达。与履行有关的通知可发送至本协议载明或账户中最近更新的手机号、邮箱或站内消息。涉及解除、退款拒绝、重大违约或争议处理的通知，应采用可留存记录的方式。

第十三条 争议解决与其他

法律适用。本协议适用中华人民共和国大陆地区法律。发生争议，双方应先协商；协商不成的，任何一方可向依法有管辖权的人民法院起诉。

完整协议。本协议、导师履约任务确认单、双方明确确认的报酬调整及其他补充文件构成完整合作约定。具体任务确认单仅调整相应任务，不当然改变本协议约定的独立合作性质。

可分割性。部分条款无效或不可执行，不影响其他条款效力。强制性法律另有规定的，从其规定。

转让。未经另一方书面同意，任何一方不得将本协议的核心权利义务整体转让给第三方；甲方经营主体发生变更并涉及学生服务责任或乙方结算权利时，应依法通知并完成必要同意程序。

签署页

签署确认。双方确认已完整阅读并理解本协议，特别是以加粗、提示框或签署页面特别提示的重大利害关系条款，并同意通过 Mentry 在线签署流程订立本协议。

甲方	乙方
名称：杭州余杭曼途信息咨询	姓名：由导师填写的真实姓名
统一社会信用代码：92330110MAK79R686P	Mentry 注册邮箱：签署时填入注册邮箱
	验证方式：注册邮箱验证码验证
签署记录	
合同编号：签署时自动生成	协议版本：v1.1
签署时间：签署完成后自动生成	
合同生效时间：与签署时间相同	